



CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA MORATA FIORENTINA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL SEÑOR MIGUEL ALEJANDRO DELGADO FLORES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL VENDEDOR", Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA BRIGHT BERRIES S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL SEÑOR RENATO GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CLIENTE", EN CONJUNTO SE LE DENOMINARA COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

I.- Declara "EL VENDEDOR", a través de su representante legal:

- A) Ser una empresa correctamente constituida bajo la legislación mexicana según consta en la Póliza Pública número 870 de fecha 20 de julio de 2015, pasada ante la fe del licenciado Diego Torres Soule, Corredor Público número 70, de la plaza de Jalisco, e inscrita en el Registro Público de Comercio de Guadalajara, bajo el Folio Mercantil Electrónico Número-90626.
- B) Que su domicilio se encuentra ubicado en la calle Miguel Orozco Camacho número 145, en la colonia Lázaro Cárdenas Sur, en Guadalajara, Jalisco, con el código postal número 44980, que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave MFI200610FA7.
- C) Que cuenta con la capacidad, infraestructura, servicios y recursos necesarios para dar cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en el presente contrato.
- D) Se le informó a "EL CLIENTE" los precios, tarifas, condiciones, características y costo total, objeto del presente contrato, así como las restricciones que, en su caso, son aplicables en la compraventa de bienes.

II.- Declara "EL CLIENTE" a través de su representante legal:

- A) Ser una empresa correctamente constituida bajo la legislación mexicana según consta en la Póliza número 2,561 de fecha 09 de septiembre de 2022, ante la fe del Licenciado Pablo Del Castillo Lobatón, Corredor Público número 41 de la Plaza del Estado de Jalisco.



- B) Que su domicilio se encuentra ubicado en el camino Simón Bolívar en Cuisillos, Tala, Jalisco, con código postal número 45320 y con RFC BEE220909TV3.
- C) Que requiere de los bienes que ofrece **"EL VENDEDOR"** por contar con lo necesario para la realización del objeto de la presente relación jurídica.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan al contenido de las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – OBJETO. **"EL VENDEDOR"** se obliga a entregar a **"EL CLIENTE"** FERTILIZANTES, de acuerdo a las indicaciones de **"EL CLIENTE"** a **"EL VENDEDOR"**.

"EL VENDEDOR" se obliga a entregar los bienes que se establece en la cláusula que antecede, a entera satisfacción de **"EL CLIENTE"** aportando toda su experiencia y capacidad, dedicándole todo el tiempo que sea necesario.

SEGUNDA. – CLAUSULA DE EXCLUSIVIDAD. La función de este contrato es que **"EL VENDEDOR"**, le dará servicio con exclusividad a **"EL CLIENTE"**.

Es decir, cuando **"EL CLIENTE"** necesite el producto, puede buscarlo y pactarlo, pero será **"EL VENDEDOR"** quien lleve el a cabo la operación como una gestión.

TERCERA. – MODIFICACION. **"LAS PARTES"** están conformes en que la presente contratación tiene como fundamentos los lineamientos contenidos dentro del presente, mismos que se podrá convenir previo acuerdo de **"LAS PARTES"** su modificación mediante la manifestación de voluntad en otro instrumento jurídico.



CUARTA. – INFORMES. “EL VENDEDOR” se obliga a informar a “EL CLIENTE” del estado que guarde su labor, cuantas veces sea requerido para ello, así como a rendir un informe general al término del contrato y no ceder los derechos y obligaciones derivados de este contrato, sin consentimiento expreso de “EL CLIENTE”.

QUINTA. – VIGENCIA. El presente contrato estará vigente por tiempo indeterminado, de acuerdo a la naturaleza del mismo. El contrato finalizará una vez que “LAS PARTES” lo acuerden.

SEXTA. – CONTRAPRESTACION. “EL VENDEDOR” recibirá por concepto de contraprestación, la suma determinada que emane de las facturas correspondientes que él mismo entregará a “EL CLIENTE” en su momento, de conformidad con los términos que le concede para realizar la compraventa de bienes objeto del contrato.

“EL VENDEDOR” conviene en que las remuneraciones que perciba por la realización de los bienes materia de este contrato serán las únicas que recibirá de acuerdo con estos.

SEPTIMA. – FORMA DE PAGO. “EL CLIENTE” se obliga a pagar los honorarios de “EL VENDEDOR” a través de transferencia electrónica, previa entrega de los recibos o comprobantes respectivos, los cuales deberán reunir los requisitos fiscales que marca la legislación vigente en la materia.

OCTAVA. – RELACION NO LABORAL. Queda expresamente convenido que cuando “EL VENDEDOR” se apoye en personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo que se le encomienda, dicho personal dependerá exclusivamente de él, sin que se establezca ningún vínculo laboral o di ninguna otra índole entre “EL CLIENTE” y el mismo, quedando a cargo de “EL VENDEDOR”, todas las responsabilidades provenientes de la utilización de los servicios del personal que lo apoye, y que no sea puesto a su disposición por “EL CLIENTE”.

NOVENA. – TERMINACION DEL CONTRATO. El presente contrato podrá darse por terminado a voluntad de cualquiera de los contratantes, de conformidad con la cláusula Quinta, previo aviso que



dé al otro con treinta días de anticipación, con el propósito de que durante ese lapso haya posibilidad de concluir los trabajos pendientes y de que, en todo caso, "EL CLIENTE", tenga oportunidad de designar a quien sustituya a "EL VENDEDOR".

DÉCIMA. – RESCISION. Queda expresamente convenido que el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aquí se contraen, y aquellas otras que dimanen del Código Civil vigente para el Estado de Jalisco, como consubstanciales a las obligaciones de las partes, será motivo de rescisión del presente contrato, y generará el pago de los daños y perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida.

DÉCIMA PRIMERA. – JURISDICCION. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de Guadalajara del Estado de Jalisco, así como a las disposiciones contenidas en el código Civil vigente para el Estado de Jalisco, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

Leído que fue por Las partes el contenido del presente Contrato y sabedoras de su alcance legal, lo firman por duplicado en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco a los 07 días de mes de diciembre del año 2023.

EL VENDEDOR

MIGUEL ALEJANDRO DELGADO FLORES

En representación legal de
MORATA FIORENTINA, S.A. DE C.V.

EL CLIENTE

RENATO GUTIÉRREZ CASTAÑEDA

En representación legal de
BRIGHT BERRIES, S.A. DE C.V.

TESTIGO

TESTIGO
